

(Entirillado Electrónico)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1151

23 de marzo de 2026

Presentado por la señora *Soto Aguilú*

Referido a la Comisión de Asuntos Municipales

LEY

Para añadir un nuevo Artículo 2.004A y enmendar el Artículo 2.047 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de establecer un mecanismo excepcional para el nombramiento de funcionarios municipales en casos de difícil reclutamiento; autorizar, bajo circunstancias debidamente documentadas, la utilización de requisitos alternos de preparación académica y experiencia para determinadas posiciones directivas, gerenciales o de confianza que no requieran licencia profesional para su desempeño; requerir que dichos requisitos alternos consten previamente en el Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme o en la reglamentación municipal aplicable; establecer salvaguardas para su aplicación; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, constituye el cuerpo legal vigente que regula la organización, administración y funcionamiento de los municipios de Puerto Rico. Como parte de dicho esquema normativo, el Código dispone lo relativo al nombramiento de funcionarios municipales, así como la adopción de planes de clasificación de puestos y retribución uniformes para regir el sistema de recursos humanos municipal.

No obstante, la experiencia administrativa de los municipios demuestra que existen determinadas posiciones directivas, gerenciales o de confianza para las cuales, por razón

de la compensación autorizada, la realidad del mercado de empleo y la complejidad funcional del puesto, resulta difícil reclutar candidatos que cumplan con todos los requisitos académicos ordinarios establecidos para la clase de puesto correspondiente. Esa dificultad se manifiesta con particular intensidad en posiciones que, aunque conllevan deberes de supervisión, dirección administrativa, coordinación operacional o manejo programático, no requieren licencia profesional ni credencial compulsoria impuesta por ley para su desempeño.

La ausencia de mecanismos expresos y uniformes para atender estos escenarios puede provocar vacantes prolongadas, inestabilidad administrativa, designaciones interinas sucesivas y afectación a la continuidad de los servicios municipales. Por ello, resulta conveniente que el Código Municipal reconozca de forma clara una facultad excepcional, debidamente delimitada y documentada, para permitir el nombramiento de personas que, aunque no cumplan con todos los requisitos académicos ordinarios del puesto, posean experiencia sustancial, competencias demostradas o preparación equivalente previamente reconocida en el Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme o en la reglamentación municipal aplicable.

Esta Asamblea Legislativa entiende que dicha flexibilidad debe estar rodeada de criterios objetivos y salvaguardas estrictas. No se persigue debilitar el principio de mérito ni eliminar los requisitos profesionales exigidos por ley, sino reconocer que, en determinados casos de difícil reclutamiento, la experiencia progresiva, la capacidad acreditada de dirección y otras cualificaciones equivalentes pueden constituir una base legítima para el nombramiento, siempre que el puesto no requiera licencia profesional ni esté sujeto a requisitos mandatorios establecidos por legislación especial.

Mediante esta Ley se añade un nuevo Artículo 2.004A al Código Municipal de Puerto Rico, a fin de regular específicamente el nombramiento de funcionarios municipales en casos de difícil reclutamiento, y se enmienda el Artículo 2.047 para requerir que todo requisito alterno que pueda utilizarse en tales circunstancias conste

previamente en el correspondiente Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme o en la reglamentación municipal aplicable. De ese modo, se fortalece la claridad normativa, se protege la continuidad del servicio público municipal y se mantiene la integridad del sistema de recursos humanos de los municipios.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 2.004A a la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Artículo 2.004A.- Nombramiento de Funcionarios Municipales en Casos de Difícil Reclutamiento

(a) Cuando un municipio demuestre la existencia de una dificultad real de reclutamiento para ocupar ~~una posición directiva~~ puesto directivo, gerencial o de confianza que no requiera licencia profesional, colegiación compulsoria, certificación obligatoria o cualquier otra credencial mandatoria impuesta por ley para su desempeño, el Alcalde podrá someter a la consideración de la Legislatura Municipal el nombramiento de una persona que satisfaga requisitos alternos de preparación académica y experiencia, conforme a lo dispuesto en este Artículo.

(b) “Para efectos de este Artículo:

(1) “Puesto de confianza” significa aquel puesto clasificado dentro del servicio de confianza conforme al Artículo 2.044 de este Código.

(2) “Puesto directivo” significa aquel puesto, esté o no clasificado dentro del servicio de confianza, cuyo incumbente ostenta la autoridad final de dirección sobre una unidad administrativa, programa o dependencia municipal, con responsabilidad directa por sus resultados operacionales.

1 (3) “Puesto gerencial” significa aquel puesto cuyo incumbente ejerce funciones de
2 supervisión, coordinación operacional o manejo de personal, presupuesto o recursos asignados a
3 un programa, división o área de trabajo, bajo la dirección general de un puesto directivo, sin que
4 ello suponga necesariamente la autoridad final sobre la unidad administrativa correspondiente.
5 Estas definiciones no incluyen puestos de carrera cuyas funciones sean primordialmente
6 operacionales, de apoyo administrativo o de ejecución de tareas bajo la supervisión directa de otro
7 funcionario.”

8 ~~(b)~~(c) Para fines de este Artículo, se entenderá que existe dificultad real de reclutamiento
9 cuando el municipio, mediante su dependencia de recursos humanos, certifique y documente en el
10 expediente administrativo correspondiente que ha realizado gestiones razonables, suficientes y de
11 buena fe para reclutar candidatos para el puesto, sin haber logrado identificar o retener aspirantes
12 que reúnan los requisitos ordinarios establecidos para la clase de puesto, debido, entre otros
13 factores, a la compensación autorizada, a la escasez de candidatos disponibles o a las condiciones
14 objetivas del mercado de empleo. Además, se entenderá cumplida esta certificación cuando el
15 municipio evidencie que el proceso de reclutamiento correspondiente estuvo abierto por un período
16 no menor de sesenta (60) días naturales y que se utilizó, como mínimo, un medio de divulgación
17 pública, sin que ello limite la consideración de otros factores pertinentes que el municipio
18 documente.

19 ~~(c)~~(d) Los requisitos alternos que podrán utilizarse al amparo de este Artículo deberán
20 constar previamente en el Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme o en la
21 reglamentación municipal aplicable, guardar relación razonable con la naturaleza y funciones del
22 puesto, y preservar el principio de mérito en la selección del personal. Dichos requisitos deberán

quedar incorporados al Plan o a la reglamentación municipal aplicable con antelación al inicio del proceso de reclutamiento correspondiente, y en ningún caso podrán adoptarse o enmendarse después de haberse identificado a la persona candidata a ser nominada.

~~(d)~~(e) Todo nombramiento sometido al amparo de este Artículo deberá ir acompañado de una certificación de la autoridad municipal competente en materia de recursos humanos, en la que conste:

(1) la identificación de la clase de puesto;

(2) sus funciones esenciales;

(3) los requisitos ordinarios aplicables;

(4) los requisitos alternos autorizados;

(5) la descripción de la dificultad real de reclutamiento;

(6) las gestiones realizadas por el municipio para reclutar candidatos;

(7) la justificación de la idoneidad de la persona nominada sustentada en una evaluación escrita que compare su preparación académica, experiencia laboral y competencias con las funciones esenciales del puesto; y

(8) una certificación expresa de que el puesto no requiere licencia profesional, colegiación compulsoria ni otro requisito mandatorio impuesto por ley especial.

~~(e)~~(f) Los requisitos alternos podrán incluir combinaciones equivalentes de preparación académica, experiencia progresiva, adiestramientos especializados, experiencia supervisora, competencias ocupacionales demostradas o cualquier otro criterio objetivo previamente definido por el municipio en su Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme o en su reglamentación.

1 ~~(f)~~(g) Lo dispuesto en este Artículo será de carácter excepcional y no se interpretará como
 2 autorización para dispensar requisitos profesionales mandatorios ni para aplicar automáticamente
 3 criterios alternos a todos los nombramientos de puestos directivos, gerenciales o de confianza.
 4 Tampoco se interpretará como autorización para relevar a la autoridad nominadora del
 5 cumplimiento de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de
 6 Ética Gubernamental de Puerto Rico", incluyendo sus disposiciones sobre nepotismo y conflictos
 7 de intereses; ni para dispensar los requisitos particulares que otra ley especial establezca para los
 8 puestos de Director de Finanzas, Director de Recursos Humanos, Auditor Interno, Director de
 9 Planificación, o cualquier otro puesto sujeto a requisitos profesionales o estatutarios específicos,
 10 incluyendo las disposiciones particulares ya contenidas en el Artículo 2.004 de este Código para
 11 los Directores de Recursos Humanos y de Finanzas.

12 ~~(g)~~(h) La consideración legislativa de los nombramientos sometidos al amparo de este
 13 Artículo se regirá por las demás disposiciones aplicables del Código Municipal de Puerto Rico. En
 14 los casos en que un nombramiento pudiera considerarse simultáneamente bajo este Artículo y bajo
 15 el mecanismo de dificultad de reclutamiento dispuesto en el Artículo 2.004 de este Código,
 16 prevalecerán los requisitos de documentación, certificación y transparencia establecidos en este
 17 Artículo 2.004A. La certificación de la dependencia municipal de recursos humanos constituye un
 18 requisito de trámite y no sustituye ni limita la facultad de evaluación independiente de la
 19 Legislatura Municipal para aprobar, rechazar o solicitar información adicional sobre el
 20 nombramiento sometido a su consideración."

21 (i) Cada municipio remitirá anualmente a la Oficina de Administración y Transformación
 22 de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) un informe que detalle los

nombramientos efectuados al amparo de este Artículo durante el año fiscal correspondiente, incluyendo la clase de puesto, la dificultad de reclutamiento certificada, y los requisitos alternos utilizados. La OATRH consolidará esa información y la pondrá a disposición de la Asamblea Legislativa cuando esta lo solicite.

(j) Toda persona nombrada al amparo de este Artículo deberá completar, dentro del término de ciento ochenta (180) contados a partir de la fecha de su nombramiento, un adiestramiento integral relacionado con las funciones del puesto, ofrecido o avalado por la OATRH, como condición para continuar en el cargo.

(k) La reglamentación municipal que se adopte para implantar este Artículo deberá establecer la evidencia mínima requerida para acreditar la dificultad real de reclutamiento, incluyendo, sin limitarse a, el período durante el cual se realizaron las gestiones de reclutamiento, los medios utilizados para divulgar la oportunidad de empleo, la cantidad de personas consideradas, y las razones objetivas por las cuales no fue posible reclutar o retener candidatos que cumplieran con los requisitos ordinarios.

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 2.047 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, para añadir un nuevo inciso, que lea como sigue:

“(e) En el caso de puestos directivos, gerenciales o de confianza que no requieran licencia profesional, colegiación compulsoria, certificación obligatoria o cualquier otra credencial mandatoria impuesta por ley para su desempeño, el Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme podrá incluir requisitos alternos de preparación académica y experiencia aplicables exclusivamente en casos de difícil reclutamiento, siempre que dichos requisitos alternos estén

1 *definidos con claridad, respondan a criterios objetivos de equivalencia, guarden relación con la*
2 *naturaleza del puesto y preserven el principio de mérito. Estos requisitos alternos deberán ser*
3 *consistentes con los criterios, la documentación y las salvaguardas establecidas en el Artículo*
4 *2.004A de este Código.*"

5 Sección 3.- Clausula de Separabilidad.

6 Si cualquier disposición de esta Ley fuera declarada inconstitucional, nula o
7 inválida por un tribunal competente, dicha declaración no afectará las demás
8 disposiciones de esta Ley, las cuales continuarán en pleno vigor y efecto.

9 Sección 4.- Vigencia.

10 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.